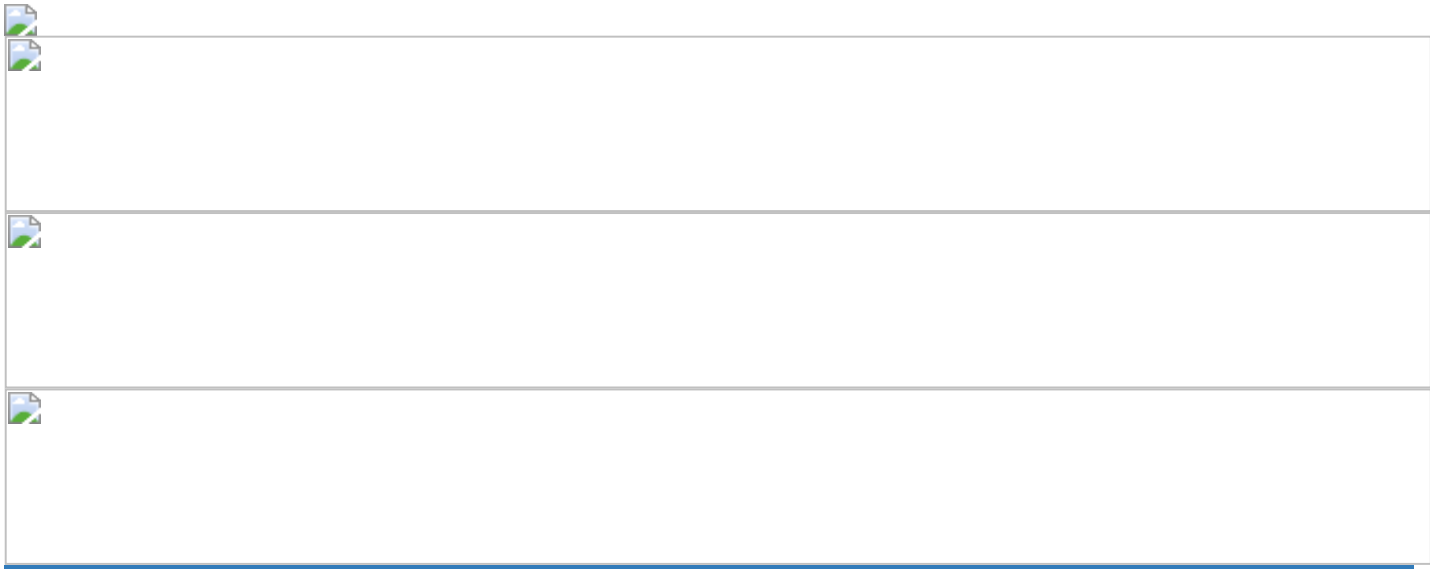


Дело № 1-249/2021

Номер дела: **1-249/2021**

УИН: **27RS0001-01-2021-002918-09**

Дата начала: **27.04.2021**

Дата рассмотрения: **08.06.2021**

Суд: **Центральный районный суд г. Хабаровск**

Судья: **Шатилов Алексей Николаевич**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник	Информация скрыта		
Представитель потерпевшего	Информация скрыта		
Представитель потерпевшего	Информация скрыта		
	Информация скрыта	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			27.04.2021
Передача материалов дела судье			27.04.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		13.05.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни	27.05.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	03.06.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	07.06.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		08.06.2021

Дело сдано в отдел судебного делопроизводства 11.06.2021
Дело оформлено 20.09.2021

Приговор

Дело № 1-249/2021

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Хабаровск «08» июня 2021 года

Центральный районный суд г. Хабаровска

в составе председательствующего судьи Шатилова А.Н.,

при секретаре судебного заседания Терешковой М.В.,

с участием государственного обвинителя Демидовской Е.В.,

представителей потерпевших ФИО19 и ФИО5,

подсудимого Сафонова Д.В.,

защитника - адвоката Гуляева С.Г., ордер от 18.09.2020, № 835,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Сафонова Дмитрия Владимировича, <данные изъяты>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Сафонов Д.В. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Несовершеннолетний Сафонов Д.В., пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в период с 01 час. 00 мин. до 02 час. 09 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находился совместно с ранее ему знакомым Иным лицом, около <адрес>, где у него внезапно возник корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение магазина «Алмаз».

С целью осуществления задуманного, в вышеуказанный период времени, несовершеннолетний Сафонов Д.В. предложил Иному лицу совершить тайное хищение чужого имущества, находящегося в данном помещении, на что Иное лицо согласилось. Таким образом, несовершеннолетний Сафонов Д.В. и Иное лицо вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на тайное хищение чужого имущества, при этом распределив между собой роли, согласно которым Иное лицо должен был повредить витрину вышеуказанного магазина при помощи найденного бетонного блока, а Сафонов Д.В. в это время, должен находиться рядом с ним и следить за окружающей обстановкой, с целью своевременного предупреждения Иного лица об опасности.

Далее, Сафонов Д.В. и Иное лицо в период с 01 час. 00 мин. до 02 час. 09 мин. ДД.ММ.ГГГГ, с целью осуществления совместного преступного умысла, подошли к

магазину «Алмаз», расположенному по адресу: <адрес>, где Иное лицо, выполняя взятую на себя роль в совершаемом преступлении, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Сафоновым Д.В., убедившись, что за их совместными преступными действиями никто из посторонних не наблюдает, не может обнаружить и пресечь их, а Сафонов Д.В. находился рядом с последним с целью наблюдения за окружающей обстановкой, то есть действуя тайно, умышленно, из корыстных побуждений, при помощи найденного на месте происшествия бетонного блока, используя его в качестве орудия совершения преступления, разбил витрину вышеуказанного магазина. Затем, в указанный период времени Сафонов Д.В. совместно с Иным лицом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью кражи, через образовавшийся проем в витрине магазина, незаконно проникли в помещение магазина «Алмаз», расположенного по указанному адресу, откуда умышленно, из корыстных побуждений, тайно похитили, забрав с витрин:

<данные изъяты>, а всего на общую сумму 333 998, 77 рублей, принадлежащие ООО «Алмаз Универсал»,

а также <данные изъяты>, а всего на общую сумму 42 506,25 рублей, принадлежащие ООО «Алмаз «Часы-Подарки».

После чего, Сафонов Д.В. совместно с Иным лицом, с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению, причинив ООО «Алмаз Универсал» ущерб в крупном размере на общую сумму 333 998, 77 рублей, а также, причинив ООО «Алмаз «Часы-Подарки» ущерб на общую сумму 42 506, 25 рублей.

В судебном заседании подсудимый Сафонов Д.В. пояснил, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, он признает полностью. От дачи иных показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, отказался, подтверждая в полном объеме свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний Сафонова Д.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (том 1, л.д. 131-135, 184-190, том 4, л.д. 213-217), следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 01 часа 00 минут, после совместного распития спиртных напитков с ранее ему знакомым ФИО1, проходя мимо магазина «Алмаз», расположенного по адресу: <адрес>, он предложил последнему проникнуть в этот магазин и похитить ювелирные украшения, чтобы в последующем их продать и выручить прибыль, на что ФИО1 согласился. Они договорились действовать согласно обстановке, ФИО1 в целях доступа в помещение магазина должен был разбить витрину, а он наблюдать за окружающей обстановкой, следить за тем, чтобы их не заметили. После этого, ФИО1 на улице, недалеко от магазина, нашел камень и бросил в витрину, разбив стекло, сигнализация не сработала, они вдвоем проникли в помещение магазина, где разбив витрины с товаром, похитили различные ювелирные украшения из драгоценных металлов (серьги, кольца, колье, браслеты, ожерелья), которые складывали в тряпичную дорожную сумку. Ими было похищено большое количество украшений, назвать какое именно сейчас он не может, впоследствии похищенное было изъято сотрудниками полиции. Затем они направились с похищенным к Центральному рынку, вниз по улице Льва Толстого. По пути следования, из сумки выпадали ранее похищенные украшения, так как сумка не была закрыта на молнию. Они данные украшения не поднимали, так как торопились скрыться, сколько таким образом они потеряли украшений, точно сказать не может. По пути у них возник умысел совершить хищение в магазине «Билайн», куда они также проникли, однако совершить хищение не удалось, так как они были застигнуты на месте сотрудниками полиции и их преступные действия были пресечены. Вину в совершенном преступлении он признает, в содеянном раскаивается.

Кроме признания своей вины подсудимым Сафоновым Д.В., его вина в совершении инкриминируемого преступления, подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании следующих доказательств:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО6, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что она является директором ООО «Алмаз «Часы-Подарки», расположенного по адресу: <адрес>. Данное помещение их организация арендует у частного лица - ФИО7 и занимается реализацией ювелирных изделий. Также в данном помещении расположены другие организации, в том числе ООО «Алмаз Универсал», которое также занимается реализацией ювелирных изделий. ДД.ММ.ГГГГ она была ответственным дежурным, по окончанию рабочего дня около 20-00 осуществляла постановку помещения магазина на сигнализацию. Дорогостоящие золотые изделия во внерабочее время убираются в сейфы, которые находятся в подсобном помещении, а на витринах остаются изделия, выполненные из серебра. В ночь на ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил один из сотрудников ЧОП «Вест», осуществляющего охрану магазина и сообщил, что в магазине сработала сигнализация. Прибыв в магазин, она увидела разбитую витрину со стороны <адрес> сотрудников полиции, они прошли в помещение магазина, где обнаружили, что часть витрин с товаром была разбита, находившиеся в них ювелирные изделия частично отсутствовали. После проведения полной инвентаризации в магазине «Алмаз», было обнаружено хищение имущества, принадлежащего ООО «Алмаз «Часы-Подарки», на общую сумму 42 506 рублей 25 копеек. Сотрудниками полиции часть похищенного имущества была возвращена, так как подозреваемые были задержаны, часть похищенных ювелирных изделий была у тех в спортивной сумке. Не возмещен ущерб на сумму 13130 рублей 40 копеек;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО5, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что она является главным бухгалтером ООО «Алмаз Универсал», расположенного по адресу: <адрес>, эта организация занимается реализацией ювелирных изделий. ДД.ММ.ГГГГ утром, придя на работу, она узнала от сотрудников магазина, что ночью в магазине «Алмаз» произошло хищение имущества, увидела разбитые витрины. Сотрудники полиции к тому времени уже уехали, а позже сообщили, что подозреваемых задержали. После проведения полной инвентаризации в магазине было обнаружено хищение имущества, на общую сумму 333 998 рублей 77 копеек. Сотрудниками полиции была возвращена часть похищенного имущества, не возмещен ущерб на сумму 28 698 рублей;

- показаниями обвиняемого по выделенному уголовному делу ФИО1, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 1, л.д. 159-162), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время со своим знакомым Сафоновым Д.В. они распивали спиртное в Центральном районе г. Хабаровска. ДД.ММ.ГГГГ около 01 часов 00 минут, когда они уже находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, они проходили мимо магазина «Алмаз», расположенного по адресу: <адрес>, в этот момент Сафонов Д.В. предложил ему залезть в этот магазин и что-нибудь там похитить. Так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а также уже было позднее время суток и на улицах никого не было, он согласился совершить указанное преступление, полагая что их действия будут носить тайный характер. С целью проникновения в магазин, он нашел на улице фрагмент бетонного камня, который бросил в витрину, в это время Сафонов Д.В. находился рядом и наблюдал за окружающей обстановкой. Никакой звуковой или световой сигнализации не сработало, поэтому он и Сафонов Д.В. через разбитую витрину проникли в помещение магазина, где он и Сафонов Д.В. стали разбивать витрины с ювелирными изделиями, при этом он порезал себе руки. Разбив витрины, он и Сафонов Д.В. охапками стали собирать находившиеся в витринах ювелирные изделия, которые складывали в принесенную с собой, принадлежащую ему тряпичную дорожную сумку черного цвета. Ими было похищено много изделий из серебра, а именно: кольца, серьги, колье, браслеты, часы, ожерелья, также были украшения из различных камней, описать которые затрудняется. В магазине было темно, он освещал помещение при помощи своего телефона, который в последующем потерял. В магазине «Алмаз» они находились не более пяти минут, после чего скрылись с похищенным, направившись к Центральному рынку г. Хабаровска;

- показаниями свидетеля Свидетель № 1, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 1, л.д. 117-119, 141-143), из которых следует, что она является матерью несовершеннолетнего Сафонова Д.В., проживают вдвоем в благоустроенной квартире, у Сафонова Д.В. дома есть все необходимое:

отдельная комната, спальное место, продукты питания, обувь и одежда по сезону. Отношения в семье у них нормальные, конфликтов дома не происходит. Сафонов Д.В. закончил 9 классов в МБОУ СОШ №, в школе учился удовлетворительно, в конфликтах не участвовал, периодически прогуливал уроки. В настоящее время сын нигде не учится и не работает, проживает на ее иждивении. Ранее Сафонов Д.В. привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления, в связи, с чем состоит на учете в ПДН ОП № 6 УМВД России по г. Хабаровску, употребляет алкоголь. Она неоднократно проводила с Сафоновым Д.В. беседу о недопустимости такого поведения. Так же Сафонов Д.В. состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом органическое поражение головного мозга, перинатального генеза с умеренным интелектуально-мнестическим снижением, речевым расстройством эмоционально-волевыми нарушениями с ноября 2014 года. С ФИО1 Сафонов Д.В. поддерживал дружеские отношения с 2010 года, периодически гуляли вместе, регулярно ФИО1 приходил к ним домой. Общение с ФИО1 неблагополучно складывается на Сафонове Д.В., отрицательно влияет на него. Она была против их общения, неоднократно делала Сафонову Д.В. замечания по данному поводу, однако Сафонов Д.В. на них не реагировал. О том, что Сафонов Д.В. совершил хищение имущества из магазина «Алмаз» ей стало известно от сотрудников полиции ДД.ММ.ГГГГ;

- показаниями свидетеля ФИО9, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3, л.д. 111-113, 137-139), из которых следует, что в его собственности находится помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Данное помещение арендуется ООО «Алмаз Универсал» и ООО «Алмаз «Часы - Подарки» с ДД.ММ.ГГГГ. В вышеуказанном помещении установлены камеры видеонаблюдения и сигнализации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, камеры видеонаблюдения в связи с переходом на новое оборудование не работали, в связи с чем видеозапись в вышеуказанный период времени, не велась. Сигнализация в помещении установлена давно и поэтому в её работе имеются неполадки;

- показаниями свидетеля ФИО10, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 1, л.д. 195-198), из которых следует, что он является оперуполномоченным уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по г. Хабаровску. Он находился на суточном дежурстве, когда около 02 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ оперативным дежурным ему была доведена информация о том, что по адресу: <адрес> было совершено проникновение в магазин «Алмаз» путем разбития витрины. Выехав в составе следственно-оперативной группы на место совершения преступления, в ходе проведения осмотра места происшествия следователем, от оперативного дежурного посредством мобильной связи, стало известно, что в офис продаж ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: <адрес> проникли неизвестные лица, которые задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы в помещении офиса. Закончив осмотр места происшествия и иные мероприятия, они направились по указанному адресу, где подъехав к помещению офиса продаж с вывеской «Билайн», увидели около него сотрудников патрульно-постовой службы и представителей ПАО «ВымпелКом». Лица, причастные к проникновению были задержаны и находились внутри помещения в наручниках. В ходе осмотра места происшествия была обнаружена и изъята сумка, в которой находились ювелирные изделия из металла серого цвета и камней, он предположил, что задержанные лица причастны к совершению хищения из магазина «Алмаз». После доставления подозреваемых в в ОП № 4 УМВД России по г. Хабаровску были установлены их личности - ФИО1 и Сафонов Д.В., которые признались, что совершили проникновение путем разбития витрины в магазине «Алмаз» по адресу: <адрес>, откуда похитили ювелирные украшения. В ходе выяснения всех обстоятельств, на одном из пальцев руки Сафонова Д.В. им было замечено кольцо из металла серого цвета, на вопрос откуда у Сафонова Д.В. это кольцо, последний пояснил, что данное кольцо он похитил в магазине «Алмаз», также Сафонов Д.В. пояснил, что при нем имеются еще 2 кольца, которые он спрятал у себя в левом кроссовке. По его требованию Сафонов Д.В. выдал указанные кольца, которые в присутствии понятых были изъяты и упакованы;

- показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3, л.д. 66-68), из которых следует, что он работает в ООО ЧОП «Восток», в должности водителя-охранника, ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 20 минут он заступил на суточное дежурство в составе экипажа со своим напарником

ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 00 минут произошла сработка сигнализации по адресу: <адрес>, в котором расположен магазин «Алмаз», они с ФИО12 прибыли на место, где обнаружили, что разбито наружное остекление магазина и с улицы было видно, что внутри нарушен общий порядок. Каких-либо посторонних людей в магазине и рядом не было. В помещение магазина они не заходили, находились на улице и организовали физическую охрану объекта, сообщив о происшествии в полицию и своему дежурному ЧОП «Восток»;

- показаниями свидетеля ФИО13, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3, л.д. 113-116), из которых следует, что она является инспектором ППС мобильного взвода № 1 роты № 1 ОБ ППСП УМВД России по г. Хабаровску, в 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ она заступила на дежурство совместно со старшим сержантом полиции ФИО15 и сержантом полиции ФИО14 В период дежурства около 02 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ они совместно с ФИО15 следовали в районе <адрес> в <адрес>, где услышали громкий звук, в том числе разбивающегося стекла, он исходил со стороны места расположения салонов сотовой связи по адресу: <адрес>А/2. Посмотрев в сторону указанных салонов сотовой связи, они отчетливо увидели, что двое парней одетых в темные спортивные костюмы, поднимали своими руками роль-ставни салона сотовой связи «Билайн». С целью пресечь противоправные действия указанных парней они побежали к данному салону и по ходу движения видели, как один из указанных парней удерживая в своей руке бетонный фрагмент бордюрного камня, бросил его в стеклопакет входной двери этого салона, разбив стекло, парни проникли внутрь помещения вместе с, находившейся при них, черной тряпичной дорожной сумкой. Подбежав к салону сотовой связи, они через разбитый проем входной двери потребовали указанных парней прекратить преступную деятельность и просунуть руки через разбитый стеклопакет, для того чтобы у них имелась возможность использовать специальные средства для задержания, пресечения попыток оказания сопротивления сотрудникам полиции и сокрытия с места совершения преступления. Данные парни подчинились требованиям и они поочередно надели парням наручники, после чего сообщили о происшествии в дежурную часть отдела полиции. Одновременно с этим от ФИО14 им стало известно, что тот участвует в осмотре места происшествия по адресу: <адрес> магазине «Алмаз», где совершена кража ювелирных изделий со взломом стеклопакета витрины, и что ими задержанные лица могут быть причастны к совершению указанной кражи. По приезду следственно-оперативной группы и представителя салона сотовой связи «Билайн», был проведен осмотр места происшествия, после чего задержанные парни были доставлены в ОП № 4 УМВД России по г. Хабаровску, где были установлены их личности, а именно - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- показаниями свидетеля ФИО15, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 2, л.д. 82-85), имеющими аналогичное содержание;

- явкой с повинной Сафонова Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 49), согласно которой последний добровольно сообщил о совершенном им преступлении ДД.ММ.ГГГГ, а именно хищении имущества из магазина «Алмаз», расположенного по адресу: <адрес>, совместно с ФИО1;

- протоколом задержания от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 151-156), согласно которому при личном обыске у подозреваемого ФИО1 в кабинете № 42 ОП № 4 УМВД России по г. Хабаровску были изъяты кроссовки, колонка, кольцо;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 223-237), согласно которому было осмотрено помещение магазина «Алмаз», расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты: след обуви, телефон, чехол с телефона, след пальца руки с телефона, 2 осколка стекла с веществом бурого цвета, смыв вещества бурого цвета с пола на щетку, смыв вещества бурого цвета с жалюзи на щетку, паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, бетонный блок;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 192-194), согласно которому у подозреваемого Сафонова Д.В. в кабинете № 32 ОП № 4 УМВД России по г. Хабаровску были изъяты кроссовки;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 200-202), согласно которому у свидетеля ФИО16 в служебном кабинете № 42 ОП УМВД России по г. Хабаровску, расположенному по адресу: <адрес> изъяты три кольца из металла серого цвета, ранее обнаруженные им у Сафонова Д.В.;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 209-295), согласно которому, с участием представителей потерпевших ФИО17 и ФИО19 были осмотрены предметы: сумка с драгоценными украшениями, бижутерией, изъятые в «Билайн» по адресу: <адрес>А/2; три кольца, изъятые у свидетеля ФИО16; кольцо и колонка «JBL» в корпусе синего цвета, изъятые в ходе личного досмотра при задержании ФИО1;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 127-135), согласно которому были осмотрены: копии товарных накладных, копия журнала дежурных магазина и охраны ООО «Алмаз «Часы-Подарки» и ООО «Алмаз Универсал» за ДД.ММ.ГГГГ, копия события по объекту № магазина «Алмаз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 51-62), согласно которому осмотрены: смыв на щетку вещества бурого цвета с пола, смыв на щетку вещества бурого цвета с жалюзи поврежденного окна, 2 осколка стекала с веществом бурого цвета, образец слюны подозреваемого ФИО1, бетонный блок, изъятые из магазина «Алмаз» по адресу: <адрес> в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 116-123), согласно которого были осмотрены: паспорт, сотовый телефон, чехол с сотового телефона, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в магазине «Алмаз» по адресу: <адрес>; кроссовки, изъятые в ходе личного досмотра при задержании ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, кроссовки, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого Сафонова Д.В.;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 177-183), согласно которому след обуви, обнаруженный при осмотре места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина «Алмаз», расположенного по адресу: <адрес>, оставлен обувью на левую ногу ФИО1;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 220-224), согласно которому, один след пальца руки, изъятый с телефона при осмотре места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина «Алмаз», расположенного по адресу: <адрес>, оставлен большим пальцем левой руки ФИО1;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 232-247), согласно которому кровь на кольце, изъятом в ходе личного обыска ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО1, кровь на колонке, изъятой в ходе личного обыска ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО1, кровь на щетке со смывом вещества бурого цвета с пола, кровь на щетке со смывом вещества бурого цвета с жалюзи, кровь с 2 осколков стекла с веществом бурого цвета, эпителиальные клетки на кольце, изъятом в ходе личного обыска ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО1, принадлежат ФИО1;

- заключением психолого-психиатрической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 173-182), согласно которой установлено, что Сафонов Д.В. каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики, лишающим его способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, не страдал в момент совершения инкриминируемых ему деяний и не страдает таковыми в настоящее время, а обнаруживает признаки органического, вследствие перинатальной энцефалопатии, расстройства личности и поведения с легкими эмоционально-волевыми и когнитивными нарушениями (F07.07). В настоящее время степень выявленных у него психических расстройств не такова, чтобы он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период времени, относящийся к деяниям, в которых он обвиняется, у него так же не было какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности, он правильно ориентировался в окружающей обстановке, действия его носили целенаправленный характер, он мог осознавать

фактический характера и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период, по времени относящийся к деяниям, в совершении которых Сафонов Д.В. подозревается, он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время, по своему психическому состоянию может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания, участвовать в следственных действиях и судебном разбирательстве по делу. По состоянию психического здоровья в настоящее время, в применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается.

Оценив собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого Сафонова Д.В., в совершении инкриминируемого преступления, установлена.

Анализируя показания представителей потерпевших ФИО5 и ФИО19, свидетелей ФИО7, ФИО11, Свидетель № 1, ФИО16, ФИО13, ФИО15, а также показания ФИО1 и подсудимого Сафонова Д.В., исследовав вышеперечисленные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что они последовательны, логичны, согласуются между собой, дополняют друг друга, являются допустимыми доказательствами, полученными в установленном уголовно-процессуальным законом порядке (УПК РФ), соответствуют фактическим обстоятельствам, совершенного подсудимым преступления, установленным судом, а потому суд, признает их достоверными и достаточными для вывода о виновности подсудимого.

Действия Сафонова Д.В. суд квалифицирует по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере.

Признаки указанного состава преступления в действиях Сафонова Д.В., в ходе судебного следствия, нашли свое полное доказательственное подтверждение, поскольку установлено, что Сафонов Д.В. совершил кражу совместно с Иным лицом по предварительному сговору, путем незаконного проникновения в помещение магазина «Алмаз», размер причиненного потерпевшим ущерба превышает 250 000 рублей, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, относится к крупному размеру.

С учетом анализа поведения подсудимого Сафонова Д.В. в судебном заседании, где он правильно понимал ход происходящих событий, принимая во внимание материалы дела, касающиеся личности подсудимого, психическое состояние здоровья Сафонова Д.В., не вызывает сомнения у суда. При таких обстоятельствах, суд признает подсудимого Сафонова Д.В., по отношению к инкриминируемому деянию, вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд на основании п. «б, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает несовершеннолетие виновного, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, отягощенное хроническим заболеванием и молодой возраст.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Поскольку материалами уголовного дела объективно не подтверждено влияние состояния опьянения, вызванное употреблением алкоголя, на поведение Сафонова Д.В. при совершении им преступления, у суда отсутствуют основания для признания указанного обстоятельства в качестве отягчающего наказание.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, в соответствии со ст. 15 УК РФ относящихся к категории тяжких преступлений, личность подсудимого, который состоит на учете у врача – психиатра, как лицо, имеющее органическое поражение

головного мозга перинатального генеза с легким когнитивно-мнестическим снижением, речевыми расстройствами, эмоционально-волевыми нарушениями, на учете у врача-нарколога он не состоит, по месту жительства характеризуется отрицательно, совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, ранее судим не был, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, состояние его здоровья и здоровья его близких родственников, а также условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, влияние на него старших по возрасту лиц, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения Сафонова Д.В. от наказания, либо прекращения уголовного дела у суда не имеется, как и оснований для изменения категории преступления, совершенного Сафоновым Д.В. на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, либо применения ст. 64 УК РФ, поскольку фактов, которые бы существенно уменьшали общественную опасность содеянного, при рассмотрении дела не установлено.

Учитывая санкцию статьи обвинения, характер и обстоятельства совершенного преступления, исходя из принципа справедливости, суд приходит к выводу о необходимости назначения Сафонову Д.В. наказания в виде лишения свободы, так как менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей уголовного наказания.

При этом, суд считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на него определенных обязанностей, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, которые будут в полной мере способствовать его исправлению.

Вместе с тем, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, позволяет суду не назначать подсудимому дополнительные виды наказания, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ, полагая возможным его исправление при отбытии основного вида наказания.

По уголовному делу заявлены гражданские иски:

- ООО «Алмаз Универсал» на общую сумму 333 998, 77 руб., который поддержан в судебном заседании представителем потерпевшего (гражданского истца) ФИО5, с учетом стоимости возращенного имущества, на сумму невозмещенного ущерба в размере 28698 руб.,

- ООО «Алмаз «Часы-Подарки» на общую сумму 42 506,25 руб., который поддержан в судебном заседании представителем потерпевшего (гражданского истца) ФИО19, с учетом стоимости возращенного имущества, на сумму невозмещенного ущерба в размере 13130 руб. 40 коп.

Подсудимый Сафонов Д.В. признан судом гражданским ответчиком, заявленные гражданские иски признал, обязался принять меры к возмещению причиненного ущерба.

Согласно ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Поскольку имущественный вред вышеуказанным потерпевшим причинен подсудимым Сафоновым Д.В. в соучастии с Иным лицом, в отношении которого в настоящее время не постановлен обвинительный приговор, каждый из гражданских исков подлежит удовлетворению на сумму невозмещенного ущерба путем его взыскания с подсудимого Сафонова Д.В., а именно в пользу ООО «Алмаз Универсал» в размере 28 698 руб. 00 коп., в пользу ООО «Алмаз «Часы-Подарки» в размере 13 130 руб. 40 коп.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств, принадлежащих подсудимому Сафонову Д.В., надлежит разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ, относительно предметов и документов, приобщенных к уголовному делу №, из которого выделено рассматриваемое дело, этот вопрос должен разрешаться в рамках указанного уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Сафонова Дмитрия Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 10 (десять) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Сафонову Д.В. наказание, считать условным с испытательным сроком на два года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Сафонова Д.В. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, самостоятельно встать на учет и являться в указанный орган не реже одного раза в месяц для отчета о своем поведении.

Меру пресечения Сафонову Д.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Гражданские иски представителей потерпевших ООО «Алмаз Универсал» и ООО «Алмаз «Часы-Подарки», удовлетворить.

Взыскать с Сафонова Дмитрия Владимировича в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением:

- в пользу <данные изъяты> денежную сумму в размере 28 698 (двадцать восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек;

- в пользу <данные изъяты> денежную сумму в размере 13 130 (тринадцать тысяч сто тридцать) рублей 40 копеек.

Вещественное доказательство – кроссовки, изъятые у Сафонова Д.В., находящиеся на хранении при уголовном деле № , вернуть по принадлежности Сафонову Дмитрию Владимировичу.

Вопрос о судьбе иных вещественных доказательств, хранящихся при уголовном деле № , оставить для разрешения в рамках рассмотрения указанного уголовного дела в отношении Иного лица.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Центральный районный суд г. Хабаровска в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному ему защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: А.Н. Шатилов

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».